

1500833-53.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2056885/2021 - 4º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICENTE COCENSO NETO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 21 de março de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1500833-53.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000172

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2056885/2021 - 4º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICENTE COCENSO NETO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 21 de março de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo

nº 1500833-53.2021.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Rogério Pereira da Luz Ferreira, do réu VICENTE COCENSO NETO, preso no Centro de Detenção Provisória Belém I/SP, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, e das testemunhas comuns Sérgio Souza de Andrade e Nilton Silva Campos. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas comuns Sérgio e Nilton, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. VICENTE COCENSO NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 02 horas, na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, trazia consigo cinquenta e cinco porções de cocaína, droga capaz de causar dependência física. O denunciado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01 e 10). O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 11/12. O auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se acostado às fls. 13. A folha de antecedentes e a certidão do Distribuidor Criminal do acusado encontram-se acostadas às fls. 21/22 e 25/26, respectivamente. Por r. decisão exarada às fls. 34/36, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, sendo concedida a liberdade provisória ao acusado, cumulada com as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal. O alvará de soltura foi expedido às fls. 37/38, sendo devidamente cumprido às fls. 56/58. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 44/45. Por r. decisão exarada às fls. 59/60, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 69/71, tendo resultado positivo para cocaína. O acusado não foi encontrado a fim de ser devidamente notificado, tendo sido expedido edital de notificação às fls. 91. O acusado foi devidamente notificado às fls. 109/110, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 113. Por r. decisão exarada às fls. 115/116, a denúncia foi recebida. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 136/137. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada. A ilustre defesa do réu manifestou-se em alegações finais, requerendo a absolvição do réu, por entender ter ocorrido quebra da cadeia de custódia, tendo-se em vista a discrepância entre os laudos provisório de fls.13 e o laudo definitivo

de fls.70, havendo grande diferença na quantidade de drogas levando a nulidade do laudo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu, a desclassificação do crime de trafico para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo-se em vista ser o réu usuário de substancias entorpecentes. Requereu a fixação da pena no mínimo legal por ser o réu primário e portador de bons antecedentes, requerendo a aplicação do redutor legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. A presente ação penal é parcialmente procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito de porte de substancia entorpecente descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, não havendo nos autos quaisquer provas que apontem para a pratica do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A materialidade delitiva está demonstrada pelo pericial fls. 70, o qual atesta que de fato a droga apreendida em poder do réu era cocaína. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia, não existindo elementos no sentido de que o lacre do recipiente em que encontravam as drogas tenha sido violado. Entretanto, a discrepância de peso existente entre o laudo provisório de fls. 13 (66,5 gr) e o laudo definitivo de fls.70 é grande tendo este ultimo constado o peso de 22,3 gr, ou seja, como bem mencionou a ilustre defesa existe uma discrepância de 2/3 do peso da droga entre o laudo de fls. 13 e o laudo de fls. 70. Obviamente, tal fato deve ser interpretado em benefício do réu, daí porque impõe-se a desclassificação do crime de trafico para o delito do artigo 28. As testemunhas confirmaram a apreensão da droga em poder do réu, mas não existem indícios que levem a conclusão de que o réu estivesse comercializando tais entorpecentes. O acusado, ao ser interrogado, confirmou ser usuário de drogas há muitos anos, os policiais não relataram a ocorrência de quaisquer atos indicativos do comercio ilícito de drogas. E por ultimo observo que o acusado foi preso por acaso, pois ao ver os policiais, alterou se comportamento, sendo que não havia qualquer denuncia anônima contra sua pessoa. Desta forma, considerando a menor quantidade de drogas, ou seja, 22 gr, a qual deve prevalecer em benefício do réu, verifica-se que as provas colhidas no curso do processo são compatíveis com o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. A materialidade está bem demonstrada pelos laudos de fls. 13 e 70, ainda que de fato exista a discrepância no peso da substancia apreendida, é certo que ambos a testaram tratar-se de cocaína a substancia encontrada em poder do acusado. Desta forma, impõe-se a desclassificação do crime de trafico para o delito do artigo 28 do mencionado Estatuto Legal. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra VICENTE COCENSO NETO a fim de desclassificar o delito descrito na denuncia (artigo 33 da Lei de drogas), e condena-lo como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. O acusado é primário e não registra antecedentes, razão pela qual fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. Torno definitiva a pena aplicada. Após o trânsito em julgado, oportunamente intime-se o réu para inicio do cumprimento de sua pena, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)